

1500967-98.2022.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132063/2022 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 24985407 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2132063 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2132063 - 01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500967-98.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132063/2022 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 24985407 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2132063 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2132063 - 01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO PIGNANELI

Data da Audiência:

30/09/2022

Réu Preso

Aos 30/09/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO, 1º Juiz de Direito Auxiliar da Comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora AMANDA MONIZ DE ABREU, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado LUIZ GUSTAVO PIGNANELI. Presentes a vítima Rodrigo de Andrade Silva e as testemunhas comuns Celso Antunes Manuel e Claudinei Alves Cipriano. Ausente a testemunha Cristiane de Andrade Silva. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da

testemunha Cristiane de Andrade Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LUIZ GUSTAVO PIGNANELI, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, ao argumento de que no dia 16 de maio de 2022, por volta de 02h45min, na Rua 30, nº 2356, Bairro Fortaleza, nesta cidade e comarca de Barretos, Estado de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos com sujeito não identificado, ele subtraiu em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, dois celulares, um da marca Samsung A51, e outro Samsung J7 Pro, avaliados em um total de R\$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e um cartão de crédito PICPAY, pertencentes à vítima Rodrigo de Andrade Silva. Recebida a denúncia (fls. 85/87), o acusado foi citado (fls. 128/129). A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 132/134). Ratificação do recebimento da denúncia (fls. 136). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Apresentados os debates oralmente. Relatei. Fundamento e DECIDO. A materialidade delitiva veio consubstanciada do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 106/107), além da prova oral colhida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Na fase policial ele permaneceu em silêncio (fl. 06) e em juízo compareceu para confessar a prática delitiva. Disse nessa ocasião que no dia dos fatos estava recolhendo reciclagem na rua e encontrou-se com um morador de rua, conhecido seu, que lhe induziu a praticar um roubo para obter objetos a serem trocados por drogas, pois é usuário de crack. Aderindo à intenção do amigo, conhecido como “Baianinho”, bateu na casa da vítima e solicitou alimentos a ela, que foram fornecidos. Posteriormente abriu o portão da garagem e ingressou. Nesse momento a vítima saiu e o surpreendeu, momento em que ela o jogou no chão ele tentou segurá-la. Seu comparsa então entrou no imóvel e entrou em luta com a vítima, momento em que entrou no imóvel e roubou dois aparelhos de telefonia celular e um cartão de crédito. Ambos saíram do imóvel. Ele pegou um moto-taxi e se dirigiu aos “predinhos” onde pretendia trocar os aparelhos por drogas. No caminho, entretanto, foi abordado e preso por policiais. A vítima Rodrigo de Andrade e Silva confirmou em juízo o que antes já havia dito à autoridade policial, relatando que no dia dos fatos havia acabado de chegar do trabalho quando foi abordado por um indivíduo que lhe solicitou alimentos. Deu-os ao rapaz e entrou para tomar um banho. Quando deixou o banho notou que o portão da garagem estava entreaberto e saiu para fechá-lo, momento em que notou que aquela pessoa que lhe pedira alimentos estava dentro do imóvel. A pessoa lhe agarrou pelo pescoço e logo depois um outro pulou o portão e lhe agarrou por trás. Disse que entrou em luta corporal com os roubadores, mas um entrou no imóvel e subtraiu dois aparelhos de telefonia celular e um cartão de crédito seus. Gritou por socorro para sua irmã, que ligou para os policiais. O ofendido declarou que um dos aparelhos possuía rastreamento e que as coordenadas foram sendo informadas aos policiais que o atenderam, o que restou na localização e prisão do réu na posse dos aparelhos. Os policiais Celso Antunes Manuel e Claudinei Alves Cipriano confirmaram em juízo, em uníssono, que no dia fatos atenderam a uma ocorrência de roubo em residência e no local do crime conversaram com a vítima, que lhes relatou os fatos tal como acima descrito. Disseram que um dos aparelhos roubados tinha rastreamento e o ofendido lhes passou as coordenadas de sua localização, o que permitiu o encontro do réu na posse dos bens. Não há como se acolher a tese defensiva de afastamento da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, não só porque a dinâmica fática comprovada indica claramente que o réu agiu mancomunado com terceira pessoa para a prática do delito, mas também porque ele próprio disse que antes dos fatos conversou com um suposto “Baianinho” que lhe propôs a prática de um roubo para obtenção de bens que poderiam ser trocados por drogas. Houve expressa adesão a esse intento criminoso as condutas de cada qual

também restaram completamente comprovadas. O réu atraiu a vítima e conseguiu entrar no imóvel dela inicialmente. Sendo por ela surpreendido, entrou em luta corporal até que o comparsa entrou no imóvel para ajuda-lo e passou a lutar com a vítima, permitindo com isso que ele ingressasse no imóvel e subtraísse os bens. Passo à dosimetria da pena. Fixo a pena base no patamar mínimo legal por não verificar nos autos circunstâncias judiciais que desabonem o réu. Na segunda fase deixo de considerar a confissão espontânea como atenuante diante da impossibilidade de reduzir a pena aquém do patamar mínimo nessa etapa. Na terceira fase aumento a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas e concretizo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Fixo o regime fechado para início cumprimento de pena em razão da gravidade extrema do delito praticado, com violência gratuita contra uma vítima indefesa, a demonstrar necessidade de maior rigor para a punição do ofensor. Há de se destacar o entendimento jurisprudencial no sentido de que “Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminosos que não podem, temporariamente, ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de JULIO CESAR ser primário não significa que é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente, presente no caso” - destaquei - (Apelação nº 0000262-60.2015.8.26.0248, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ. 05/10/2016). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUIZ GUSTAVO PIGNANELI, portador do RG nº 43153770, filho de Waldemar Luiz Pignaneli e Sirlei Pignaneli, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II do Código Penal. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva. Nos termos do art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima acerca da prolação desta sentença. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Pelo Dr. Promotor foi dito que renunciava ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Pela defesa foi dito que irá aguardar o decurso do prazo recursal. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA